辯護權與被告權利 — 主題式考古題整理

> 涵蓋範圍：辯護人之選任與強制辯護、辯護人之權利（接見、閱卷）、輔佐人
> 資料來源：108～114年司律一試刑事訴訟法考古題（不含113年）

壹、辯護人之選任與強制辯護

1、112年第44題（原第44題）

> 公務員甲承辦工程招標，涉嫌受廠商乙請託洩漏底價，乙因此得標。甲、乙在偵查中未選任辯護人，甲矢口否認洩漏底價，乙則坦承不諱，檢察官遂以二人共犯主管職務圖利罪（貪污治罪條例第 6條第1項第4款最輕法定本刑有期徒刑5年以上）起訴。有關本案之辯護人選任或指定，下列敘述何者正確？

(A) 本案係偵查中強制辯護案件，檢察官未為甲、乙指定辯護人係屬違法
(B) 本案係審判中任意辯護案件，甲、乙得隨時決定是否選任辯護人
(C) 本案係審判中強制辯護案件，甲、乙因利害相反，審判長不得為其二人指定共同辯護人
(D) 本案係審判中任意辯護案件，甲、乙因利害相反，刑事訴訟法明定不得選任共同辯護人

答案

(C)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✗	強制辯護之規定（刑訴§31 I）僅適用於**審判中**，偵查中並無強制辯護之明文規定。偵查中檢察官未指定辯護人並不違法。
(B)	✗	本案所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，屬**審判中強制辯護案件**（刑訴§31 I 第1款），並非任意辯護案件。
(C)	✓	本案最輕本刑5年以上有期徒刑，屬審判中強制辯護案件（刑訴§31 I 第1款）。甲否認犯行、乙坦承不諱，二人利害相反，審判長**不得為其二人指定共同辯護人**（刑訴§31 IV），以避免利益衝突。
(D)	✗	前段錯誤，本案係強制辯護案件而非任意辯護案件。且刑訴§31 IV 係規範「指定」辯護人不得共同，並非針對「選任」辯護人之限制。

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - **強制辯護僅適用於審判中**（刑訴§31 I）：①最輕本刑3年以上有期徒刑之案件；②高等法院管轄第一審案件；③被告因智能障礙無法為完全陳述等。
> - 偵查中無強制辯護規定，但被告仍得自行選任辯護人。
> - 共同被告**利害相反**時，審判長不得為其指定共同辯護人（刑訴§31 IV），以確保辯護之實質有效性。

貳、辯護人之權利（接見、閱卷）

2、108年第55題（原第55題）

> 強盜案件之被告甲經法院裁定羈押，乙為其辯護人。下列敘述何者正確？

(A) 經法院同意後，乙始得接見甲，並互通書信
(B) 限制乙及甲的接見通信，應用限制書。限制書，偵查中由檢察官簽名，審判中由法官簽名
(C) 限制乙及甲間的接見，應用限制書，至於乙及甲間的通信，則不得限制之
(D) 偵查中檢察官認有限制乙及甲間接見通信，且情形急迫者，得先為必要處分，但應於24小時內聲請法院補發限制書

答案

(D)

解析

選	正

項	確？	說明
(A)	✗	辯護人接見羈押被告為辯護權之核心內涵。依刑訴§34，辯護人得接見犯罪嫌疑人或被告，並互通書信，**無須經法院同意**始得為之。
(B)	✗	限制辯護人與被告之接見通信，依刑訴§34-1，限制書**無論偵查中或審判中，均應由法院核發**。偵查中檢察官不得自行簽發限制書。
(C)	✗	依刑訴§34-1，辯護人與被告間之**接見及通信均得受限制**，非僅限於接見。通信亦在得限制之範圍。
(D)	✓	依刑訴§34-1 III，偵查中檢察官認有限制辯護人與被告接見通信之必要，且**情形急迫**者，得先為必要處分，但應於**24小時內聲請法院補發限制書**。此為急迫情形之例外規定。

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - 辯護人接見被告之權利為辯護權之核心，**無須法院同意**即得接見（刑訴§34）。
> - 限制辯護人接見通信須用**限制書**，由**法院核發**（刑訴§34-1 I），不論偵查中或審判中。
> - 偵查中急迫情形之例外：檢察官得先為必要處分，但應於**24小時內**聲請法院補發限制書（刑訴§34-1 III）。
> - 接見與通信均得限制，非僅限於接見。

參、輔佐人

3、111年第54題（原第54題）

> 下列何者並非審判中輔佐人在法律上之權限？

(A) 詰問證人
(B) 聲請撤銷被告之羈押
(C) 辯論證據之證明力
(D) 聲請調查證據

答案

(A)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✓（本題正確答案 — 非輔佐人權限）	輔佐人不得行使**詰問權**。交互詰問權專屬於當事人（含被告）及辯護人，輔佐人並不在詰問權之主體範圍內。
(B)	✗	輔佐人得為被告之利益聲請撤銷羈押，此屬輔佐人依法得行使之權限（刑訴§35 III 準用相關規定）。
(C)	✗	輔佐人得於審判中陳述意見，包括辯論證據之證明力，此屬輔佐人陳述意見之權限範疇（刑訴§35 II）。
(D)	✗	聲請調查證據為輔佐人明文規定之權限（刑訴§35 II），輔佐人得為被告之利益聲請調查證據。

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - **輔佐人之權限**（刑訴§35 II）：陳述事實、提出意見、聲請調查證據、辯論證據證明力等。
> - 輔佐人**不得行使詰問權**（交互詰問），此為辯護人與當事人之專屬權限。
> - **辯護人 vs 輔佐人之權限區辨**：辯護人得行使詰問權、閱卷權等完整訴訟權限；輔佐人僅得為被告之利益陳述、聲請，不具詰問權及閱卷權。

綜合整理

一、出題趨勢分析

年度	題號	考點
108	第55題	辯護人接見羈押被告之限制
111	第54題	審判中輔佐人之法律上權限
112	第44題	偵查中與審判中之強制辯護

二、核心觀念速查

概念	要點

辯護人接見權	無須法院同意即得接見被告；限制須法院核發限制書
強制辯護適用範圍	僅審判中適用；偵查中無強制辯護規定
利害相反之共同被告	審判長不得為其指定共同辯護人（§31 IV）
輔佐人之權限界限	得陳述、聲請調查證據，但不得行使詰問權
急迫限制接見通信	檢察官得先處分，24小時內聲請法院補發限制書

三、關鍵區辨整理

概念A	概念B	區辨重點
辯護人	輔佐人	辯護人得詰問、閱卷、獨立上訴；輔佐人僅得陳述意見、聲請調查證據，不得詰問
強制辯護	任意辯護	強制辯護限於審判中法定情形（§31 I），法院應指定辯護人；任意辯護由被告自行決定
偵查中辯護	審判中辯護	偵查中無強制辯護，被告得自行選任；審判中有強制辯護規定
指定辯護人	選任辯護人	指定辯護人受利害相反限制（§31 IV）；選任辯護人由被告自主選擇

本文件整理自 108-114 年司律一試刑事訴訟法考古題，共 3 題，涵蓋辯護權與被告權利之核心考點。
最後更新：2026-02-20